PERSONALWESEN · TAG 02 · MITTWOCH, 28.10.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 2 · Fälle und Transfer · Lösung zur Selbstkontrolle

Planen, führen, betreuen, Arbeitszeit und Profile

Dieser freiwillige Aufgabenbogen überträgt den Stoff von Tag 02 auf neue Fälle aus verschiedenen Sparten der Nordlicht Gruppe. Er umfasst neun offene Aufgaben und dauert etwa 60 Minuten. Rechnen Sie Schritt für Schritt, nennen Sie bei rechtlichen Fragen die Vorschrift und begründen Sie jede Entscheidung in ganzen Sätzen. Erlaubte Hilfsmittel sind die Skripte von Tag 02, ein Taschenrechner und die Gesetzestexte ArbZG, JArbSchG, TVG und BetrVG.

Umfang 9 offene Fragen · etwa 60 Minuten · 61 Punkte.

Frage 1 · 8 Punkte · 8 Min

Die Teamleitung im Kundenservice der Nordlicht Shop schlägt für das Weihnachtsgeschäft und die Zeit danach den folgenden Plan vor. Der Betrieb nutzt einen Ausgleichszeitraum von 24 Wochen. Prüfen Sie, ob der Plan mit § 3 ArbZG vereinbar ist. Machen Sie gegebenenfalls einen Korrekturvorschlag für Phase 2, berechnen Sie die Überstunden nach dem Haustarif für den korrigierten Plan und nennen Sie die nötige Pause an den langen Tagen sowie die Beteiligung des Betriebsrats.

Phase	Wochen	Arbeitstage je Woche	Arbeitsstunden je Tag
Phase 1 Weihnachtsgeschäft	6	6	10
Phase 2 danach	18	5	9

Musterlösung. Die tägliche Arbeitszeit von 10 Stunden ist nach § 3 ArbZG nur zulässig, wenn im Ausgleichszeitraum im Durchschnitt 8 Stunden je Werktag nicht überschritten werden. In 24 Wochen sind deshalb höchstens 24 mal 48 gleich 1.152 Stunden erlaubt. Phase 1 ergibt 6 mal 6 mal 10 gleich 360 Stunden. Phase 2 ergibt 18 mal 5 mal 9 gleich 810 Stunden. Zusammen sind das 1.170 Stunden, also 18 Stunden mehr als erlaubt. Der Durchschnitt läge bei 1.170 geteilt durch 24 gleich 48,75 Stunden je Woche. Der Plan verstößt daher gegen § 3 ArbZG. Korrektur für Phase 2. Nach Phase 1 bleiben 1.152 minus 360 gleich 792 Stunden. Geteilt durch 18 Wochen ergibt das höchstens 44 Stunden je Woche, zum Beispiel 5 Tage mit je 8,8 Stunden. Überstunden nach dem Haustarif mit 38,5 Wochenstunden. Phase 1 je Woche 60 minus 38,5 gleich 21,5 Stunden, mal 6 Wochen gleich 129 Stunden. Phase 2 je Woche 44 minus 38,5 gleich 5,5 Stunden, mal 18 Wochen gleich 99 Stunden. Insgesamt entstehen 228

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Überstunden. An den Tagen mit 10 Stunden Arbeit ist nach § 4 ArbZG eine Pause von mindestens 45 Minuten nötig, die Anwesenheit beträgt dann mindestens 10,75 Stunden. Die Zeit über 8 Stunden ist nach § 16 Abs. 2 ArbZG aufzuzeichnen. Der Betriebsrat bestimmt nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG bei den Überstunden mit und nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG bei der Verteilung auf die Wochentage, also auch beim Einsatz am Samstag.

Das muss vorkommen. Höchstgrenze 1.152 Stunden in 24 Wochen. Phase 1 mit 360 Stunden und Phase 2 mit 810 Stunden richtig berechnet. Ergebnis 1.170 Stunden, Überschreitung um 18 Stunden, Verstoß gegen § 3 ArbZG. Korrektur auf höchstens 44 Stunden je Woche in Phase 2. Überstunden 129 plus 99 gleich 228. Pause 45 Minuten nach § 4 ArbZG. Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 2 BetrVG. Pluspunkt für den Hinweis auf § 16 Abs. 2 ArbZG.

Frage 2 · 7 Punkte · 7 Min

Prüfen Sie den Wochenplan einer Pflegekraft im Pflegedienst der Nordlicht Gesundheit nach dem ArbZG. Gehen Sie auf Arbeitszeit und Pausen, auf die Ruhezeit zwischen Montag und Dienstag, auf den Nachtdienst und auf den Einsatz am Sonntag ein. Machen Sie einen Vorschlag für einen zulässigen Dienstbeginn am Dienstag.

Tag	Dienst	Beginn	Ende	Pause
Montag	Spätdienst	14:00	22:00	30 Minuten
Dienstag	Frühdienst	06:00	14:00	30 Minuten
Mittwoch	frei			
Donnerstag	Nachtdienst bis Freitag	22:00	06:00	45 Minuten
Freitag und Samstag	frei			
Sonntag	Frühdienst	06:00	13:00	30 Minuten

Musterlösung. Arbeitszeit und Pausen. Am Montag und Dienstag ist die Pflegekraft je 8 Stunden anwesend, minus 30 Minuten Pause ergibt je 7,5 Stunden Arbeit. Für mehr als 6 bis 9 Stunden reichen 30 Minuten nach § 4 ArbZG. Im Nachtdienst arbeitet sie 8 minus 0,75 gleich 7,25 Stunden, die Pause reicht ebenfalls. Am Sonntag arbeitet sie 7 minus 0,5 gleich 6,5 Stunden, auch das ist in Ordnung. Ruhezeit. Zwischen Montag 22:00 Uhr und Dienstag 06:00 Uhr liegen nur 8 Stunden. Nötig sind nach § 5 ArbZG 11 Stunden. In der Pflege darf die Ruhezeit um eine Stunde auf 10 Stunden verkürzt werden, wenn das innerhalb eines Kalendermonats oder von vier Wochen ausgeglichen wird. Selbst dann sind 8 Stunden zu wenig. Vorschlag. Regulär darf der Dienst am Dienstag frühestens um 09:00 Uhr beginnen, mit Verkürzung und späterem Ausgleich frühestens um 08:00 Uhr. Nachtdienst. Die Nachtzeit reicht von 23 bis 6 Uhr. Von 22:00 bis 06:00 Uhr liegen 7 Stunden in der Nachtzeit, das sind mehr

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

als 2 Stunden, also liegt Nachtarbeit vor (§ 2 ArbZG). Leistet sie regelmäßig solche Dienste, hat sie nach § 6 ArbZG unter anderem Anspruch auf eine arbeitsmedizinische Untersuchung und einen angemessenen Ausgleich durch bezahlte freie Tage oder einen Zuschlag. Sonntag. Sonntagsarbeit ist grundsätzlich verboten (§ 9 ArbZG), für Pflege und Krankenhäuser gibt es aber eine Ausnahme nach § 10 ArbZG. Die Pflegekraft braucht einen Ersatzruhetag innerhalb von zwei Wochen, und mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen frei bleiben (§ 11 ArbZG).

Das muss vorkommen. Arbeitszeiten richtig berechnet und Pausen als ausreichend erkannt. Ruhezeit von 8 Stunden als Verstoß gegen § 5 ArbZG erkannt. Verkürzung in der Pflege auf 10 Stunden mit Ausgleich erklärt, auch das reicht nicht. Frühester Beginn 09:00 Uhr oder mit Verkürzung 08:00 Uhr. Nachtzeit 23 bis 6 Uhr, 7 Stunden Nachtzeit, Nachtarbeit. Schutzrechte nach § 6 ArbZG. Sonntagsarbeit nach § 10 ArbZG erlaubt, Ersatzruhetag und 15 freie Sonntage nach § 11 ArbZG.

Frage 3 · 7 Punkte · 7 Min

Die Werkstatt der Nordlicht Automobile hat für einen 17-jährigen Auszubildenden den folgenden Wochenplan erstellt. Prüfen Sie den Plan nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und dem Haustarif. Berechnen Sie die tägliche und die wöchentliche Arbeitszeit, nennen Sie jeden Verstoß mit Vorschrift und machen Sie einen Vorschlag für einen zulässigen Plan.

Tag	Beginn	Ende	Pause
Montag	07:30	16:00	30 Minuten
Dienstag	07:30	16:00	30 Minuten
Mittwoch	07:30	16:00	30 Minuten
Donnerstag	12:00	20:30	30 Minuten
Freitag	07:30	16:00	30 Minuten
Samstag	08:00	12:00	keine

Musterlösung. Arbeitszeit. Von Montag bis Freitag ist der Auszubildende je 8,5 Stunden anwesend, minus 30 Minuten Pause ergibt je 8 Stunden. Am Samstag arbeitet er 4 Stunden. Die Woche ergibt 5 mal 8 plus 4 gleich 44 Stunden. Verstöße. Erstens darf ein Jugendlicher nach § 8 JArbSchG höchstens 40 Stunden in der Woche arbeiten, 44 Stunden sind zu viel. Die tägliche Grenze von 8 Stunden wird dagegen eingehalten. Zweitens gilt für Jugendliche die Fünf-Tage-Woche (§ 15 JArbSchG), der sechste Arbeitstag am Samstag ist unzulässig. Drittens braucht ein Jugendlicher bei mehr als 6 Stunden Arbeit 60 Minuten Pause (§ 11 JArbSchG), 30 Minuten reichen an allen fünf Tagen nicht. Viertens gilt nach § 14 JArbSchG eine Nachtruhe von 20 bis 6 Uhr, die Arbeit am Donnerstag bis 20:30 Uhr verstößt dagegen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Ausnahme wie in Gaststätten gibt es für ein Autohaus nicht. Fünftens braucht der Jugendliche nach § 13 JArbSchG mindestens 12 Stunden Freizeit. Zwischen Donnerstag 20:30 Uhr und Freitag 07:30 Uhr liegen nur 11 Stunden. Zusätzlich liegt die Woche über den 38,5 Stunden des Haustarifs. Vorschlag. Der Auszubildende arbeitet nur von Montag bis Freitag, jeweils von 07:30 bis 16:12 Uhr mit 60 Minuten Pause. Das ergibt 7,7 Stunden je Tag und 38,5 Stunden in der Woche. Der Samstag entfällt, und am Donnerstag gelten dieselben Zeiten wie an den anderen Tagen.

Das muss vorkommen. Tägliche Arbeitszeit 8 Stunden und Wochenarbeitszeit 44 Stunden richtig berechnet. Verstoß gegen 40 Stunden nach § 8 JArbSchG. Verstoß gegen die Fünf-Tage-Woche nach § 15 JArbSchG. Pause 60 Minuten nach § 11 JArbSchG. Nachtruhe 20 bis 6 Uhr nach § 14 JArbSchG. Freizeit 12 Stunden nach § 13 JArbSchG mit Rechnung 11 Stunden. Hinweis auf den Haustarif mit 38,5 Stunden. Zulässiger Gegenvorschlag mit Begründung.

Frage 4 · 6 Punkte · 6 Min

Eine neue Grafikerin der Nordlicht Media legt der Personalabteilung ihren Arbeitsvertrag und eine Anweisung ihrer Teamleiterin vor. Beurteilen Sie jede Regelung mit dem Rangprinzip und dem Günstigkeitsprinzip. Nennen Sie jeweils, welche Regel am Ende gilt. a) Die Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden bei demselben Monatsgehalt, das der Haustarif für 38,5 Stunden vorsieht. b) Die Grafikerin erhält 32 Urlaubstage. c) Die Pausen dürfen ans Ende des Arbeitstags gelegt werden, damit sie früher nach Hause gehen kann. d) Die Teamleiterin weist an, dass die Grafikerin am nächsten Montag wegen eines Kundentermins um 08:00 Uhr statt um 09:00 Uhr beginnt.

Musterlösung. a) Der Haustarif steht über dem Arbeitsvertrag. Eine Abweichung ist nach § 4 Abs. 3 TVG nur zulässig, wenn sie für die Arbeitnehmerin günstiger ist. 40 Stunden für dasselbe Gehalt sind ungünstiger. Es gelten deshalb die 38,5 Stunden des Haustarifs. b) 32 Urlaubstage sind mehr als die 30 Tage des Haustarifs und die gesetzlichen 20 Arbeitstage. Die Regel ist günstiger und gilt nach dem Günstigkeitsprinzip. c) Nach § 4 ArbZG müssen Ruhepausen im Voraus feststehen und die Arbeit unterbrechen. Niemand darf länger als 6 Stunden ohne Pause arbeiten. Auch wenn die Grafikerin die Regel angenehm findet, darf ein Vertrag den gesetzlichen Gesundheitsschutz nicht verschlechtern. Die Klausel ist unwirksam, es gilt das ArbZG. d) Nach § 106 GewO darf der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeit näher bestimmen, soweit höhere Regeln nichts anderes festlegen. Die Weisung ist deshalb zulässig, wenn sie sich im Rahmen der Betriebsvereinbarung zur Lage der Arbeitszeit hält und die Ruhezeit von 11 Stunden nach dem Ende der Arbeit am Vortag eingehalten wird. Die Weisung steht in der Rangfolge ganz unten und muss alle höheren Regeln beachten.

Das muss vorkommen. a) Ungünstiger, deshalb gilt der Haustarif mit 38,5 Stunden, § 4 Abs. 3 TVG. b) Günstiger, deshalb gelten 32 Tage. c) Verstoß gegen § 4 ArbZG, gesetzlicher Schutz nicht verschlechterbar, auch nicht mit Zustimmung. d) Weisungsrecht nach § 106

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

GewO im Rahmen höherer Regeln, Hinweis auf Betriebsvereinbarung oder Ruhezeit. Rangfolge und Günstigkeitsprinzip in jeder Teilantwort erkennbar angewendet.

Frage 5 · 7 Punkte · 7 Min

Lena Brandt aus der Nordlicht Shop schreibt der Personalabteilung von einer privaten E-Mail-Adresse, die in ihren Unterlagen nicht hinterlegt ist. Sie ist in die evangelische Kirche eingetreten und fragt, wie sich ihre Abrechnung verändert und ob jetzt auch Solidaritätszuschlag anfällt. Berechnen Sie die Kirchensteuer, die neuen gesetzlichen Abzüge, das Nettoentgelt und den Auszahlungsbetrag. Beantworten Sie ihre Frage zum Solidaritätszuschlag und beschreiben Sie, wie die Personalabteilung datenschutzgerecht antwortet.

Position bisher	Betrag
Steuer- und SV-Brutto	3.226,59 Euro
Lohnsteuer	343,16 Euro
Solidaritätszuschlag	0,00 Euro
Kirchensteuer	0,00 Euro
Sozialversicherung Arbeitnehmer	701,79 Euro
VL-Sparbetrag	40,00 Euro
Kirchensteuersatz Hamburg	9 Prozent

Musterlösung. In den Stammdaten ändert sich die Konfession. Weil Frau Brandt Steuerklasse I und keine Kinder hat, gibt es keine Kinderfreibeträge. Bemessungsgrundlage der Kirchensteuer ist deshalb die Lohnsteuer selbst. Kirchensteuer gleich 343,16 Euro mal 9 Prozent gleich 30,8844 Euro, gerundet 30,88 Euro. Die gesetzlichen Abzüge steigen von 343,16 plus 701,79 gleich 1.044,95 Euro auf 1.044,95 plus 30,88 gleich 1.075,83 Euro. Das Nettoentgelt beträgt 3.226,59 minus 1.075,83 gleich 2.150,76 Euro. Nach dem VL-Sparbetrag von 40,00 Euro bleiben 2.110,76 Euro zur Auszahlung. Lohnsteuer, Sozialversicherung und Brutto bleiben gleich. Ein Solidaritätszuschlag fällt weiterhin nicht an. Ihre Jahreslohnsteuer von 4.118 Euro liegt weit unter der Freigrenze von 20.350 Euro, und die Kirchensteuer ändert daran nichts (Bundesministerium der Finanzen, 2025). Datenschutz. Entgeltdaten sind vertrauliche personenbezogene Daten. Die Personalabteilung antwortet deshalb nicht an eine unbekannte E-Mail-Adresse, weil sie die Identität nicht prüfen kann. Sie ruft Frau Brandt unter der hinterlegten Telefonnummer zurück oder bietet ein persönliches Gespräch an und prüft dabei die Identität, etwa über die Personalnummer. Frau Brandt hat nach § 82 Abs. 2 BetrVG ein Recht auf Erläuterung ihrer Abrechnung, die Abrechnung selbst erhält sie nach § 108 GewO in Textform. Das Gespräch wird kurz notiert.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Das muss vorkommen. Kirchensteuer 30,88 Euro mit Rechenweg und Begründung der Bemessung ohne Kinderfreibeträge. Gesetzliche Abzüge 1.075,83 Euro. Netto 2.150,76 Euro. Auszahlung 2.110,76 Euro. Lohnsteuer und Sozialversicherung unverändert. Kein Solidaritätszuschlag mit Begründung über die Freigrenze. Keine Antwort an unbekannte Adresse, Identitätsprüfung über bekannten Weg. Pluspunkt für § 82 Abs. 2 BetrVG oder § 108 GewO.

Frage 6 · 7 Punkte · 6 Min

Ein neuer Teamleiter in der Disposition der Nordlicht Logistik führt vier sehr unterschiedliche Mitarbeiter. Wählen Sie für jede Person einen Stil nach Hersey und Blanchard und begründen Sie Ihre Wahl mit Aufgaben- und Beziehungsorientierung. Formulieren Sie danach ein SMARTes Ziel, das der Teamleiter mit Person B vereinbaren könnte. A) Eine Auszubildende im ersten Jahr, die die Abläufe noch nicht kennt. B) Ein Disponent mit 15 Jahren Erfahrung, sicher und sehr motiviert. C) Eine erfahrene Disponentin, die seit der Einführung einer neuen Planungssoftware unsicher wirkt, fachlich aber alles beherrscht. D) Ein junger Disponent, motiviert, aber fachlich noch nicht sicher.

Musterlösung. A) Für die Auszubildende passt Anweisen. Sie braucht viel Aufgabenorientierung, also klare Schritte und enge Begleitung, während die Beziehungsseite noch weniger im Mittelpunkt steht. B) Für den erfahrenen Disponenten passt Delegieren. Er braucht weder viel Anleitung noch viel Ermutigung. Man überträgt ihm Aufgaben mit Befugnis und Verantwortung, das entspricht auch Management by Delegation. C) Für die unsichere, aber fachlich starke Disponentin passt Beteiligen. Sie braucht wenig Anleitung zur Aufgabe, aber viel Beziehungsorientierung. Der Teamleiter bezieht sie in Entscheidungen ein und stärkt ihr Vertrauen in die neue Software. D) Für den jungen Disponenten passt Überzeugen. Er braucht noch viel Anleitung zur Aufgabe und zugleich Zuspruch, damit seine Motivation erhalten bleibt (Stock-Homburg & Groß, 2019). SMARTes Ziel für B zum Beispiel. Der Disponent erarbeitet bis zum 31.03.2027 einen schriftlichen Einarbeitungsplan für die Tourenplanung Skandinavien und schult damit zwei Kollegen. Das Ziel ist spezifisch, weil die Aufgabe klar ist, messbar durch Plan und zwei geschulte Kollegen, akzeptiert durch die gemeinsame Vereinbarung im Gespräch, realistisch wegen seiner Erfahrung und terminiert durch das Datum.

Das muss vorkommen. A Anweisen, B Delegieren, C Beteiligen, D Überzeugen. Je Person eine Begründung über Aufgaben- und Beziehungsorientierung oder Reifegrad. Ziel für B mit allen fünf SMART-Merkmalen, insbesondere Zahl und Datum. Pluspunkt für die Verbindung zu Management by Delegation oder Management by Objectives.

Frage 7 · 8 Punkte · 8 Min

Die Nordlicht Immobilien besetzt die Stelle Sachbearbeitung Mietverwaltung. Es gibt eine interne Bewerberin aus der Buchhaltung der Zentrale (X) und eine externe Bewerberin (Y). Berechnen Sie für beide die Abweichungen, die Summe der Unterdeckungen und die Summe aller Abweichungen. Entscheiden Sie begründet, wer besser passt, und schlagen Sie Maßnahmen

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

der Personalentwicklung vor. Im Entwurf des Profils steht außerdem die Zeile „Muttersprache Deutsch, nicht älter als 35 Jahre“. Nehmen Sie dazu Stellung und formulieren Sie die Zeile neu.

Merkmal	Kompetenzart	Soll	X intern	Y extern
Mietrecht und Nebenkosten	Fach	4	2	4
Software der Hausverwaltung	Fach	3	4	2
Vorgänge nach Dringlichkeit ordnen	Methode	3	4	3
Gespräche mit Mietern führen	Sozial	4	3	4
Ruhe bei Beschwerden	Persönlich	3	3	2

Musterlösung. Abweichung gleich Ist minus Soll. Bewerberin X. Mietrecht 2 minus 4 gleich minus 2, Software 4 minus 3 gleich plus 1, Dringlichkeit 4 minus 3 gleich plus 1, Mietergespräche 3 minus 4 gleich minus 1, Beschwerden 3 minus 3 gleich 0. Unterdeckung 2 plus 1 gleich 3 Punkte, Summe aller Abweichungen minus 1. Bewerberin Y. Mietrecht 0, Software 2 minus 3 gleich minus 1, Dringlichkeit 0, Mietergespräche 0, Beschwerden 2 minus 3 gleich minus 1. Unterdeckung 2 Punkte, Summe aller Abweichungen minus 2. Entscheidung. Nach der Summe aller Abweichungen läge X vorn, das ist aber der falsche Maßstab. Überdeckungen gleichen Unterdeckungen nicht aus, deshalb zählt man vor allem die Unterdeckungen (Ernst, 2026). Y hat weniger Unterdeckung und erfüllt die beiden wichtigsten Merkmale der Stelle, Mietrecht und Mietergespräche, voll. X hat ihre größte Lücke genau im fachlichen Kernmerkmal. Y passt deshalb besser. Maßnahmen für Y sind eine Schulung in der Software der Hausverwaltung und ein Training zum Umgang mit Beschwerden, zum Beispiel mit einem erfahrenen Paten. Für X könnte eine Fortbildung im Mietrecht eine spätere Bewerbung vorbereiten. Stellungnahme. Die Zeile verstößt gegen § 1 AGG in Verbindung mit § 7 AGG. Muttersprache knüpft an die ethnische Herkunft an, die Altersgrenze an das Alter. Neu formuliert lautet die Zeile zum Beispiel „Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift für Gespräche und Schreiben an Mieter“. Die Altersgrenze wird gestrichen.

Das muss vorkommen. Alle zehn Abweichungen richtig. Unterdeckung X 3 Punkte, Y 2 Punkte. Summe aller Abweichungen X minus 1, Y minus 2. Begründung, dass Überdeckungen nicht ausgleichen und das Kernmerkmal Mietrecht entscheidend ist. Entscheidung für Y. Passende Maßnahmen für Y. AGG-Verstoß mit Merkmalen ethnische Herkunft und Alter nach § 1 AGG. Neutrale Neuformulierung.

Frage 8 · 6 Punkte · 6 Min

Im Außenhandel der Nordlicht Handel treten drei Ereignisse gleichzeitig auf. Erstens wird das Geschäft im Baltikum dauerhaft ausgebaut, dafür entsteht eine neue Stelle in der Exportsachbearbeitung mit Kenntnissen einer baltischen Sprache. Zweitens geht eine Sachbearbeiterin für ein Jahr in Elternzeit. Drittens fällt wegen einer Messe in Riga zwei Monate lang deutlich mehr

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Arbeit an. Bestimmen Sie jeweils die Bedarfsart und beschreiben Sie für die neue Stelle den quantitativen, qualitativen, zeitlichen und örtlichen Bedarf. Beschreiben Sie danach, wie die Personalabteilung bei der Besetzung der neuen Stelle mitwirkt und wie der Betriebsrat beteiligt ist.

Musterlösung. Der dauerhafte Ausbau mit einer neuen Stelle ist Neubedarf, weil eine zusätzliche Stelle auf Dauer geschaffen wird. Die Elternzeit führt zu Ersatzbedarf, weil eine abwesende Mitarbeiterin für die Dauer ihrer Abwesenheit vertreten werden muss. Die Messe führt zu Zusatzbedarf, weil der Mehrbedarf nur vorübergehend für zwei Monate besteht (Jung, 2017). Für die neue Stelle ist der quantitative Bedarf eine Person. Der qualitative Bedarf umfasst Kenntnisse im Export und in einer baltischen Sprache. Der zeitliche Bedarf ergibt sich aus dem Start des Ausbaus, der örtliche Bedarf aus dem Arbeitsort im Außenhandel in Hamburg. Mitwirkung. Die Fachabteilung meldet den Bedarf. Mareike Voss prüft den Stellenplan, also ob die Stelle genehmigt ist, und wertet die Kennzahlen aus. Danach erstellt sie mit dem Außenhandel ein Anforderungsprofil aus der Stellenbeschreibung. Der Betriebsrat wird nach § 92 BetrVG über den Personalbedarf und die geplanten Maßnahmen unterrichtet. Nach § 93 BetrVG kann er verlangen, dass die Stelle vor der Besetzung intern ausgeschrieben wird. Erst danach beginnt die eigentliche Suche.

Das muss vorkommen. Neubedarf, Ersatzbedarf und Zusatzbedarf richtig zugeordnet und mit dauerhaft oder vorübergehend begründet. Vier Bedarfsdimensionen für die neue Stelle. Ablauf mit Meldung, Prüfung des Stellenplans, Anforderungsprofil. Unterrichtung nach § 92 BetrVG. Interne Ausschreibung nach § 93 BetrVG.

Frage 9 · 5 Punkte · 5 Min

Die Leiterin der Nordlicht Reisen mit 9 Beschäftigten sagt in einer Sitzung „Personalplanung ist bei uns überflüssig. Wenn jemand kündigt, suchen wir eben jemanden.“ Nehmen Sie zu dieser Aussage begründet Stellung. Nennen Sie mindestens drei Argumente für eine Planung auch in einer kleinen Sparte und ein Argument, das die Leiterin für sich anführen könnte.

Musterlösung. Die Aussage greift zu kurz. Erstens dauert die Suche nach einer Fachkraft oft mehrere Monate. Ohne Planung fehlt in dieser Zeit Arbeitskraft, Firmenkunden warten länger und die Kollegen machen Überstunden. Wer plant, erkennt Lücken früher und kann rechtzeitig ausbilden, intern versetzen oder extern suchen. Zweitens gibt es im Reisebüro vorhersehbare Spitzen, etwa im Sommer, die einen Zusatzbedarf auslösen. Auch Urlaub, Krankheit und Elternzeit müssen in der Einsatzplanung berücksichtigt werden, denn jede Woche muss feststehen, wer die Firmenkunden am Telefon betreut. Drittens gehört die Sparte zur Nordlicht Gruppe. Der Betriebsrat muss nach § 92 BetrVG über die Personalplanung rechtzeitig unterrichtet werden, und Kosten müssen in der Personalkostenplanung der Gruppe auftauchen. Viertens helfen Planung und Mitarbeitergespräche, Entwicklungsbedarf zu erkennen. Für die Leiterin spricht, dass eine kleine Einheit keine aufwendige Planung braucht und der Aufwand im Verhältnis zur Größe stehen sollte. Fazit. Personalplanung ist auch bei 9 Beschäftigten

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

sinnvoll, sie sollte aber mit einfachen Instrumenten auskommen, zum Beispiel mit einem Stellenbesetzungsplan, einem Urlaubsplan und einer Nachfolgeplanung für wichtige Stellen.

Das muss vorkommen. Klare Position. Mindestens drei Argumente, etwa lange Suche und Vertretungsprobleme, saisonaler Zusatzbedarf, Einsatzplanung mit Urlaub und Krankheit, Beteiligung des Betriebsrats nach § 92 BetrVG, Kostenplanung, Entwicklung. Ein Gegenargument zum Aufwand. Fazit mit Vorschlag einfacher Instrumente.

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 61.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 56 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 49 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 41 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 30 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 18 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.